P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ucun als Bapak Riyak Bin Gerhat;
2. Tempat lahir : Tumbang Rahuyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarerangan RT.01, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/IX/2023/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21.a/IX/2023/Res Narkoba sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kkn tertanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UCUN Als BAPAK RIYAK Bin GERHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,05 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma nol lima) gram *dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram*;

- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, No. IMEI I 863180061922817, No. IMEI II 863180061922809;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989;
- 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa UCUN Als BAPAK RIYAK Bin GERHAT, pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan September tahun 2023 sekira jam 19.30 Wib sampai dengan hari Jumat, tanggal 22 bulan September tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Desa Sarerangan, RT.001, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MAWONG (Masuk dalam DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAWONG, selanjutnya Sdr. MAWONG mengatakan ada dan meminta untuk Terdakwa datang ke daerah Kuala Kurun. Setelah selesai menghubungi Sdr. MAWONG, Terdakwa langsung pergi menuju daerah Kuala Kurun;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19,30 Wib Terdakwa sampai di Kuala Kurun dan berkunjung ke rumah Sdr. AGUS yang merupakan teman Terdakwa yang berada di Gang dekat Hotel Lising, Kuala Kurun dan langsung menghubungi Sdr. MAWONG untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Kuala Kurun. Selanjutnya Sdr. MAWONG mendatangi tempat Terdakwa dan bertemu di depan rumah Sdr. AGUS (Masuk dalam DPO) yang berada di Gang dekat Hotel Lising dan Sdr. MAWONG menyerahkan 1 (satu) paket plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan atas pembayaran narkotika tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan narkotika dari Sdr. MAWONG tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Desa Sarerangan, RT.001, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 Terdakwa melakukan penjualan atas narkotika yang didapatkan dari Sdr. MAWONG tersebut kepada Sdr. ODON (Masuk dalam DPO), Sdr. SAGUN (Masuk dalam DPO), Sdr. ERIK (Masuk dalam DPO), Sdr. IJUL (Masuk dalam DPO), Sdr. ANANG (Masuk dalam DPO), Sdr. IYAN (Masuk dalam DPO) dan Sdr. KIKI (Masuk dalam DPO) dengan cara para pembeli tersebut mendatangi rumahnya di Jalan Desa Sarerangan, RT.001, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paket narkotika sesuai dengan nilai uang yang diberikan, selanjutnya Terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. MAWONG tersebut dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kedalam plastic klip sesuai dengan nominal pembelian yang di pesan pembeli dan kemudian menjualnya kepada pembeli;

- Adapun penjualan narkotika yang dilakukan Terdakwa yang telah dilakukan yaitu kepada Sdr. ODON sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. SAGUN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. IJUL sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. ANANG sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kepada Sdr. IYAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KIKI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian atas uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. MAWONG sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer, sedangkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi BRIPKA ACHMAD dan saksi BRIGPOL EKA bersama Anggota Polsek Tewah mendapat informasi dari masyarakat atas adanya transaksi narkotika dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut sekira jam 15.30 Wib dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa atas nama Sdr. UCUN Als BAPAK RIYAK yang sedang duduk di ruang tamu. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi APANTRY dan saksi MARTONY, di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada ditempat spedo motor yang berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. MAWONG. Selanjutnya selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989 dan uang tunai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. MAWONG pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. ODON, Sdr. SAGUN, Sdr. ERIK, Sdr. IJUL, Sdr. ANANG, Sdr. IYAN dan Sdr. KIKI sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. MAWONG sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer, sedangkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya apabila seluruh narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. MAWONG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 587/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0566 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil bertulis L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa UCUN Als BAPAK RIYAK Bin GERHAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa UCUN Als BAPAK RIYAK Bin GERHAT, pada hari Jumat, tanggal 22 bulan September tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Desa Sarerangan, RT.001, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi BRIPKA ACHMAD dan saksi BRIGPOL EKA bersama Anggota Polsek Tewah mendapat informasi dari masyarakat atas adanya transaksi narkotika dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut sekira jam 15.30 Wib dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa atas nama Sdr. UCUN Als BAPAK RIYAK yang sedang duduk di ruang tamu. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi APANTRY dan saksi MARTONY, di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada ditempat spedo motor yang berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. MAWONG. Selanjutnya selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989 dan uang tunai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. MAWONG pada tanggal 16 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. ODON, Sdr. SAGUN, Sdr. ERIK, Sdr. IJUL, Sdr. ANANG, Sdr. IYAN dan Sdr. KIKI sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. MAWONG sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer, sedangkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya apabila seluruh narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. MAWONG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 587/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0566 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil bertulis L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa UCUN Als BAPAK RIYAK Bin GERHAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA ACHMAD TOMI Bin DANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personil Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut informasi adanya transaksi narkotika yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunung Mas, sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan keberadaan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Martony dan saksi Apantry, di dalam rumah Terdakwa tepatnya di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada di tempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Mawong;
- Bahwa selanjutnya selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989 dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. Mawong pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dan mendapatkan uang hasil penjualan, dan atas barang bukti uang tunai total senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan sisa uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. Mawong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika, serta barang bukti sepeda motor yang dilakukan penyitaan merupakan sepeda motor yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk menemui Sdr. Mawong dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mawong;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika golongan I tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIGPOL EKA JUNANDA Bin LEKNAN GUDAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personil Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut informasi adanya transaksi narkotika yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas, sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan keberadaan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Martony dan saksi Apantry, di dalam rumah Terdakwa tepatnya di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada di tempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Mawong;
- Bahwa selanjutnya selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989 dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. Mawong pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dan mendapatkan uang hasil penjualan, dan atas barang bukti uang tunai total senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan sisa uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. Mawong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika, serta barang bukti sepeda motor yang dilakukan penyitaan merupakan sepeda motor yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk menemui Sdr. Mawong dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mawong;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika golongan I tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARTONY RABAN Bin RABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa atas permintaan pihak kepolisian di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada ditempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

malam, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989, dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas barang bukti tersebut diduga digunakan Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan obat ataupun bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **APANTRY Als BAPAK RONAL Bin SELAMAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa atas permintaan pihak kepolisian di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada ditempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989, dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas barang bukti tersebut diduga digunakan Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan obat ataupun bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 587/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0566 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil bertulis L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 061/11144/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personil Polres Gunung Mas, dilakukan dengan disaksikan oleh saksi Martony dan saksi Apantry, dan pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada di tempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Mawong;
- Bahwa selain narkotika tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989, dan uang tunai senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. Mawong pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Odon, Sdr. Sagun, Sdr. Erik, Sdr. Ijul, Sdr. Anang, Sdr. Iyan dan Sdr. Kiki, sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hasil penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Mawong sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer, dan sisanya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam penguasaan Terdakwa yang akhirnya ditemukan dalam penggeledahan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. Mawong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa, atas barang bukti uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika, serta barang bukti sepeda motor yang dilakukan penyitaan merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menemui Sdr. Mawong dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mawong;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika golongan I yang ada padanya tersebut, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram *dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, No. IMEI I 863180061922817, No. IMEI II 863180061922809;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989;
- 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Apantry dan saksi Martony, di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada di tempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Mawong;
- Bahwa selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989 dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. Mawong pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Odon, Sdr. Sagun, Sdr. Erik, Sdr. Ijul, Sdr. Anang, Sdr. Iyan dan Sdr. Kiki, sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Mawong sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer, sedangkan uang sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa yang akhirnya ditemukan dalam penggeledahan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. Mawong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 587/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0566 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil bertulis L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa, atas barang bukti uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika, serta barang bukti sepeda motor yang dilakukan penyitaan merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menemui Sdr. Mawong dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mawong;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika golongan I yang ada padanya tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ucun als Bapak Riyak Bin Gerhat telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-23/KKN/Enz.2/12/2023 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Ucun als Bapak Riyak Bin Gerhat telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Ucun als Bapak Riyak Bin Gerhat adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", unsur ini merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Apantry dan saksi Martony, di garasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besi warna hitam yang berada di tempat spedo motor, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Mawong;

Menimbang, bahwa selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989 dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut diakui oleh Terdakwa memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan transaksi narkotika dan juga hasil atas penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika tersebut dari Sdr. Mawong pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Odon, Sdr. Sagun, Sdr. Erik, Sdr. Ijul, Sdr. Anang, Sdr. Iyan dan Sdr. Kiki, sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Mawong sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer, sedangkan uang sisanya sebesar Rp2.300.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa yang akhirnya ditemukan dalam penggeledahan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika dari Sdr. Mawong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 16 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan telah diakui milk Terdakwa, atas barang bukti uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika, serta barang bukti sepeda motor yang dilakukan penyitaan merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menemui Sdr. Mawong dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mawong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 587/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0566 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil bertulis L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 Wib di Wilayah Kuala Kurun sekitar gang dekat Hotel Lising Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabus sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Odon, Sdr. Sagun, Sdr. Erik, Sdr. Ijul, Sdr. Anang, Sdr. Iyan dan Sdr. Kiki, sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Mawong sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer, sedangkan uang sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram *dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, No. IMEI I 863180061922817, No. IMEI II 863180061922809;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989;
- 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **UCUN Als BAPAK RIYAK Bin GERHAT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram *dan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram*;
- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO AMSTAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru malam dengan nomor simcard 082393021577, No. IMEI I 863180061922817, No. IMEI II 863180061922809;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor trail rakitan warna putih hijau bertuliskan 989;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)